

O crédito presumido nas aquisições de **produtor rural** é um benefício criado para permitir que empresas do regime regular de apuração (débitos e créditos) se creditem do IBS e da CBS ao comprarem de produtores rurais que são classificados como **não contribuintes** 1, 2. O objetivo é proteger o pequeno produtor, garantindo que ele não perca competitividade ao vender para empresas maiores 3.

Abaixo estão os detalhes fundamentais sobre o funcionamento desta regra:

1. Quem é o produtor rural não contribuinte?

Para que a aquisição gere direito ao crédito presumido, o fornecedor deve se enquadrar como não contribuinte, o que abrange duas figuras principais:

- **Produtor Rural (Pessoa Física ou Jurídica):** Aquele cuja receita bruta anual com a atividade rural seja **inferior a R\$ 3,6 milhões** 4-6. Associações e cooperativas também podem ter esse tratamento se a receita global for inferior ao teto e se forem formadas exclusivamente por pessoas físicas que também respeitem esse limite 7-10.
- **Produtor Rural Integrado:** É aquele que trabalha vinculado a uma empresa integradora por meio de contrato (como um criador de frangos que atua exclusivamente para um frigorífico fornecedor dos insumos). Este produtor é considerado não contribuinte nas operações vinculadas ao contrato de integração, independentemente de um teto de receita 11-13.

(Nota: O limite de R\$ 3,6 milhões será atualizado anualmente com base no IPCA, a partir de 2027) 14, 15.

2. Requisitos para o adquirente apropriar o crédito

Para que o adquirente (ex: um supermercado ou indústria) possa aproveitar o crédito presumido, ele deve ser obrigatoriamente do **regime regular de apuração** e cumprir as seguintes condições 2, 16:

- **Emissão de documento fiscal:** Deve emitir o documento fiscal eletrônico de aquisição identificando o fornecedor, o valor da operação e o valor do crédito presumido 17-19.
- **Comprovação de pagamento:** O crédito só pode ser efetivamente apropriado na apuração à medida que o adquirente confirmar o **pagamento** ao produtor rural 3, 16, 19. Essa trava garante que a empresa compradora não se beneficie do crédito sem antes honrar o compromisso financeiro com o pequeno produtor 3.

3. Como o valor do crédito é calculado?

O adquirente não usará uma alíquota fixa. O percentual do crédito presumido será calculado e **divulgado anualmente até o mês de setembro** por ato conjunto do Ministério da Fazenda e do Comitê Gestor, entrando em vigor sempre no dia 1º de janeiro do ano seguinte 20-22. Como o sistema precisa de dados reais de arrecadação para esse cálculo, na prática, não haverá crédito presumido dessa modalidade no ano de 2026 23, 24. O percentual será definido com base na média dos tributos (IBS e CBS) que incidiram sobre as compras que esses produtores rurais fizeram para exercer sua atividade, **excluindo-se os bens destinados a uso e consumo pessoal** (ex: um carro de passeio para a família) 25-29.

Na hora de destacar o valor na nota, aplica-se uma fórmula matemática "por dentro" 20, 22, 30: $CP = VO \times C / 1 + C$ (Onde **CP** é o crédito presumido, **VO** é o valor pago ao produtor, e **C** é o percentual/alíquota divulgado pelo governo). O crédito é calculado sobre o valor pago ao fornecedor subtraído do próprio crédito presumido 30, 31.

4. Vantagem Exclusiva: Ressarcimento em dinheiro

Ao contrário da maioria dos outros créditos presumidos da reforma (como o do TAC ou de materiais recicláveis, que servem apenas para abater o imposto a pagar na apuração), o crédito oriundo do produtor rural permite tanto a compensação com outros débitos quanto o **pedido de ressarcimento** 32-35. Ou seja, se a empresa compradora acumular muito saldo credor, ela poderá pedir a devolução desse valor em dinheiro depositado em conta 34.

5. O Produtor Rural pode optar por ser contribuinte?

Sim. Se o produtor rural achar vantajoso, ele pode renunciar voluntariamente à condição de não contribuinte e se inscrever no regime regular, passando a destacar o imposto normalmente 8, 36. No entanto, se ele optar por isso e chegar a **pedir o ressarcimento** de saldos credores gerados, ele deverá cumprir uma "carência", ficando impedido de voltar a ser não contribuinte no ano-calendário do pedido e no ano imediatamente seguinte 37, 38.